

1500085-40.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova

Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria

Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à

confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo

narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva , j.

Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500085-40.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-40.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006 (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NADIA NATHALY GONÇALVES DE ALMEIDA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra NÁDIA NATHALY GONÇALVES DE ALMEIDA ALVES, qualificada à fl. 13, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 147, por duas vezes, c.c. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal e artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, com a incidência dos artigos 5º e 7º, todos da Lei nº 11.340/06, porque, segundo consta da denúncia:

"1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de janeiro de 2022, no período vespertino, em endereço incerto, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, a denunciada, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou Regina Célia Gonçalves, sua genitora, por meio de palavra, de causar-lhe mal injusto e grave. 2. Consta dos inclusos autos, também, que no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 17h15min, na Rua Donato Armelin, nº 738, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, a denunciada, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou Regina Célia Gonçalves, sua genitora, por meio palavra, de causar-lhe mal injusto e grave. 3. Consta dos inclusos autos, ainda, que no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 17h15min, na Rua Donato Armelin, nº 738, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, a denunciada descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor de Regina Célia Gonçalves, sua genitora. Segundo se apurou, a denunciada, logo após ser beneficiada com a liberdade provisória no procedimento nº 1500082-85.2022.8.26.0583, instaurado em razão de prática de fato em tese criminoso contra a sua genitora Regina Célia Gonçalves, e cientificada da concessão de medidas protetivas de urgência (fls. 55/56), telefonou à sua irmã Nayara Regina Gonçalves de Almeida Alves e disse-lhe: "vou descer e vou bater na mãe, vou espancar ela", referindo-se à Regina Célia Gonçalves. Diante da ameaça de agressão, Nayara foi à casa de Regina e alertou-a sobre eventual comparecimento da imputada no local, o que lhe causou temor. Por volta das 17h00, a denunciada compareceu na residência da vítima, demasiadamente agressiva, e ingressou sem a sua autorização, mesmo ciente das medidas protetivas decretadas em seu desfavor nos autos nº 1500204-13.2022.8.26.0482 (fls. 10/11), concedidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca, das quais foi notificada no dia 22 de janeiro de 2022 (fls. 55/56), proibindo-a de aproximar-se e manter contato com a sua mãe Regina Célia Gonçalves, por qualquer meio de comunicação. Nas dependências da casa da vítima, a denunciada injuriou-a chamando-a de "puta, biscate e vagabunda" e, enquanto tomava banho, ameaçou-a dizendo à sua irmã: "antes de eu ir presa, você vai ver o que vou fazer com ela, vou enfiar a faca nela", referindo-se à genitora Regina. Nayara escondeu as facas. Após sair do banheiro, a denunciada procurou as facas, mas não as encontrou; insatisfeita, munida de uma garrafa contendo refrigerante, NÁDIA arremessou o líquido nos braços da ofendida e ameaçou-a novamente dizendo que iria matá-la e queimar a casa. Policiais militares foram acionados e compareceram ao local indicado, onde, após inteirarem-se dos fatos, prenderam a denunciada em flagrante e conduziram-na à Delegacia de Polícia...". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

A denúncia foi recebida em 1º de fevereiro de 2022 (fls. 119/120). Citada a ré, através de seu defensor, apresentou defesa preliminar (fls. 131/132), sobre a qual manifestou o Ministério Público (fls. 135). E o despacho de fls. 137/141, datado de 22 de fevereiro de 2022, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas, que se realizou com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório da ré.

Em alegações finais, a i. representante do Ministério Público postulou a procedência da acusação, com a condenação da ré nos termos da denúncia (fls. 181/182). A defesa advogou a improcedência da ação (fls. 181/182), no que concerne ao crime de descumprimento de medida protetiva, pois a figura apontada é atípica, pois ausente elementos para apontar que a vítima esteve na residência da vítima com a sua anuência, e assim ser absolvida nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Quanto aos crimes de ameaça, requer a improcedência igualmente das acusações, por ausência de provas, haja vista que não foi descritas quais as palavras ditas pela ré que intimidaram ou tiraram a tranquilidade da vítima, requer a absolvição da ré, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a fixação da pena isolada de multa ao crime de ameaça e no mínimo legal para todos os crimes, em regime aberto, e a revogação da prisão preventiva da ré.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de

forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A vítima Regina Célia Gonçalves, em Juízo, declarou que é genitora da ré Nadia Nathaly. Sobre os fatos disse que tudo é por efeito de drogas, vive muito na rua, vive na linha, ganhou a vida tudo por droga, e quando está nessa situação fica muito agressiva, apesar de ser uma menina muito boa, ela fica irreconhecível.

A testemunha Nayara Regina Gonçalves de Almeida Alves, declarou que é irmã da acusada e filha da vítima, e em razão disso presta depoimento sem compromisso legal, apenas como informante. Sobre os fatos disse que a Nádia chegou no sábado de manhã, machucada e drogada, pois fica mais na rua do que em casa, por causa das drogas, e como sua mãe fez uma medida protetiva, incentivou a requerer a concessão da medida protetiva, até porque tem uma criança na casa, e Nadia é usuária. Sua mãe chamou a viatura e Nadia foi detida e na audiência de custódia ele foi liberada, e após sair, ela lhe telefonou e disse que estava indo para nossa residência e iria bater na sua mãe. Disse a ela que se fizesse isso eu e meu irmão iríamos pega-la. Ela desceu e acabaram discutindo, ela e sua mãe na rua, foi um alvoroço, e com a medida e sua mãe dizia para ela se retirar de lá e que iria chamar a viatura e ela seria presa novamente. Nádia entrou para a residência e foi tomar banho, enquanto ficamos com minha mãe e meu padrasto do lado de fora da residência, quando sua mãe chamou a polícia novamente porque as duas discutiram muito, ficaram muito nervosas e sua mãe decidiu chamar a viatura. Chamara a viatura, e depois que a Nadia tomou banho, entrou e disse a ela que a mãe teria chamado a viatura e como não queria que ela fosse presa novamente, pediu a ela ir embora de lá porque senão ela seria presa, vai para outro canto, para a casa do pai, mas ela não quis ir. Nádia arrumou suas coisas e falou que não ia sair que ali era a casa dela. Disse que Nádia é uma pessoa boa, mas quando ela está drogada ela não é uma pessoa boa, ela má, foi quando ela ia sair e pediu R\$ 5,00 para pegar um ônibus, mas não foi. Momento em que a viatura chegou e conversou com a sua mãe e disseram que ela ainda estava dando problema, que ela tinha sido presa, mas explicou que ela foi solta na audiência de custódia, foi quando a levou presa novamente. Afirma que Nadia disse que pegaria uma faca e perguntou a ela porque ela queria uma faca, quando ela disse "já que vou presa então já vou presa por justa causa", e correu para esconder as facas. Não a viu procurando as facas, porque saiu para fora pedindo para ela ir embora.

A testemunha PM Rafael Seles Brogiato, sob o crivo do contraditório declarou que efetuou a prisão dela na parte da tarde na casa da mãe da acusada, enquanto ela estava dentro da casa, muito agressiva e dizia que se alguém fosse tira-la de dentro da casa ela iria quebrar a casa toda. A mãe informou que ela havia quebrado a medida protetiva de manhã e sido presa, mas a soltaram na audiência de custódia. Como ela estava agressiva, a algemamos e a conduzimos para a Delegacia.

A ré Nadia Natlhaly de Almeida Gonçalves Alves, em seu interrogatório declarou que não cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos declarou que jamais enfiaria a faca em sua mãe, não sabe porque ela disse palavras tão fortes, porque nunca parou em clínica alguma, já foi internada duas vezes para se tratar, que nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nem sabe porque está presa. Nega que tenha dito que iria espancar sua mãe. No período da tarde lembra que foi até a casa de sua mãe, e foi sua mãe que pediu para ir buscar suas roupas, porque senão ela jogaria na rua e disse que iria buscar suas roupas.

1) Quanto ao crime que lhe imputa a denúncia por infração ao artigo 24-A, da Lei nº 11.343/06.

A vítima Regina, ouvida em sede policial, declarou que na data de ontem(21/1/22), obteve medidas protetivas de urgência consistente na proibição de sua filha manter contato e aproximação; que sua filha é usuária de drogas e vive muito na rua, sendo

que por ocasião da concessão das medidas ela não foi encontrada para ser cientificada; na manhã de hoje sua filha apareceu em sua casa e então a informou sobre a existência das medidas protetivas, entregando-lhe cópia da decisão onde constavam as restrições, mas ela após ler o documento, jogou fora e disse que não sairia de dentro de casa; por essa razão, a PM foi acionada e sua filha foi presa em razão do descumprimento das medidas, embora em Juízo, tenha tentado proteger a filha, dizendo que ela somente fica agressiva quando está sob efeito de drogas. A ré Nádia Nathaly, em solo policial declarou que após sair da prisão na data de hoje (22/1/22), mesmo ciente das medidas protetivas, retornou para a casa de sua mãe e lá permaneceu; que chegou a discutir e a xingar sua mãe, mas não se recorda de quais nomes; que não ameaçou sua mãe; logo em seguida chegaram policiais militares e prenderam a interroganda

No caso, estando a confissão informal em consonância com os demais elementos de convicção, consoante apontado, também ostenta valor probatório. Nesse sentido: A respeito da figura da confissão informal, reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: 'O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram' (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230). A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. Em 8/1/2009)." (em TJSP, Apelação n. 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016).

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil."(TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de corréu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

E, se não fosse a confissão da ré, a prova dos autos demonstram claramente a ocorrência destas, através da perfeita harmonia entre os relatos da vítima e prova documental inserida nos autos (fls. 10/11 e 55/56), onde a ré tomou conhecimento por ocasião da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em que uma das condições seria a de não aproximar-se e manter contato com a sua genitora. Verifica-se que quando foi cientificado da imposição de medidas protetivas decorrente da Lei Maria da Penha, tinha conhecimento de que não poderia aproximar-se e nem de manter qualquer tipo de contato com a genitora, não podendo ele alegar que não sabia do que se tratava.

Presentes estão, nos autos, as elementares do tipo previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, haja vista que na época dos fatos narrados na denúncia existia em desfavor do réu a Medida Protetiva nº 1500082-85.2022.8.26.0583, oriunda do Foro

Plantão Judiciário (27ª Circunscrição Judiciária – Pres. Prudente), a qual fora descumprida por ela, de forma livre e consciente, logo após ser cientificada e mesmo assim, foi até a casa da sua genitora.

Como visto, os elementos trazidos são provas e indícios claros que traduzem a certeza de que a acusada praticou os crimes descritos na denúncia, afastando qualquer possibilidade de absolvição.

Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que a ré se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar os crimes aquilatados na denúncia.

Conclui-se, assim, que a ré realizou conduta antijurídica, subsumíveis em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a procedência da ação penal neste ponto.

2) Quanto ao crime que lhe imputa a denúncia por infração ao artigo 147, do Código Penal.

A negativa da ré não pode ser acolhida, porque não provada nos autos e porque a sua palavra não é crível, em Juízo não confirmou nenhuma das acusações que lhe foram feitas, também não admitiu ter ameaçado sua genitora, todavia, totalmente contrárias à prova produzida nos autos.

A vítima em solo policial, veio a confirmar as ameaças proferidas contra ela, no período da tarde sua filha Nayara recebeu um telefonema de um número desconhecido cuja interlocutora era a indiciada, a qual disse que havia sido solta e que retornaria para casa, inclusive, “iria matar a declarante”; por volta das 17h quando sua filha chegou e invadiu a residência novamente, começando imediatamente a xingar a declarante de “puta, biscate, vagabunda”, repetidas vezes, assim como partiu para cima da declarante arremessando-lhe refrigerante e dizendo que iria matá-la e queimar a casa; sua outra filha Nayara interveio e escondeu as facas, pois a indiciada procurou a gaveta de facas, embora em Juízo, não narrou as ameaças, certamente para proteger a filha de uma possível condenação, já que são acusações graves, que possivelmente viriam a se concretizar, caso a Polícia Militar não interviesse.

A informante Nayara, importante para a comprovação das acusações, pois foi uma das pessoas que sempre presenciou a agressividade da irmã, disse que no dia 22 de fevereiro do corrente ano, a primeira ameaça proferida contra a vítima, no período da manhã, disse a sua genitora por telefone a sua irmã, após sair da cadeia, “que estava indo para nossa residência e iria bater na sua mãe”, e depois que chegou na casa da vítima, inclusive descumprindo as medidas cautelares que havia acaba de ser beneficiada, por volta das 17h a acusada chegou e invadiu a residência novamente e Nayara com medo das ameaças, escondeu as facas, e após sair do banho, Nayara narrou que Nadia disse que “pegaria uma faca” e perguntou a ela porque ela queria uma faca, quando ela disse “já que vou presa então já vou presa por justa causa”. Relembro que salvo raras exceções devidamente comprovadas, em crimes desta natureza, praticados normalmente no âmbito familiar, restrito ao conhecimento e presença de terceiros, a palavra da vítima merece grande prestígio e, quando não refutada por prova segura, deve servir de subsídio para o édito condenatório. Neste caso, a autenticidade do relato lhe dá prestígio, sendo suficiente para autorizar a condenação do agente.

Aplicável, in casu, as disposições da Lei nº 11.340/06 Violência Doméstica, também popularmente conhecida como “Maria da Penha”. De acordo com o art. 5º, entende-se por violência doméstica e familiar toda a espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra mulher (vítima certa) num determinado ambiente de forma a lhe causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, assim como dano moral ou patrimonial.

A versão apresentada pela vítima, não refutada por outros elementos probatórios, se mostrou coesa, harmônica e, principalmente, sincera, já que não há razões para que ela tenha dito, que a ré, sua filha, lhe ameaçou de morte.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra da vítima encontra-se em consonância com o conjunto probatório, enfatizando que os demais elementos presentes demonstram, com segurança, a prática do crime de ameaça.

Sabidamente, a jurisprudência possui o entendimento de que nos casos de violência, a palavra da vítima assume relevância principalmente quando respaldada por outras

provas, como se verifica no caso em tela.

A esse respeito, concernente ao delito perpetrado no âmbito da Lei nº. 11.340/06 merece destaque o seguinte julgado: "PENAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - RECURSO DEFENSIVO PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO - Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de violência doméstica descrito na denúncia, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do acusado, a condenação é de rigor. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de possíveis testemunhas. Redução da pena nos termos do artigo 129, §4º, do CP. Impossibilidade. Violenta emoção não comprovada. Concessão do 'sursis'. Possibilidade Preenchimento dos requisitos legais. Recurso parcialmente provido." (TJSP - Apelação nº. 0015136-20.2012.8.26.0001 12ª Câmara Criminal Rel. Des. Paulo Rossi j. 26.02.2014).

DECISÃO: ACORDAM, os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em desprover o Recurso de Apelação, nos termos do voto. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - BUSCA-SE A ABSOLVIÇÃO - ARGUMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONFIRMAR O DECRETO CONDENATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS - LESÕES CORPORAIS CAUSADAS POR SOCOS, TAPAS E CHUTES ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL - O FATO DA VÍTIMA NÃO SER OUVIDA EM JUÍZO NÃO DESCARACTERIZA O ILÍCITO PRATICADO - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - AC - 1535356-7 - Paranaíba - Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime - J. 02.03.2017).

O dolo se caracteriza pela intenção de provocar medo na vítima, exteriorizada pelo agente através da fala ou atos, que por se tratar de um crime formal, consuma-se no momento em que a ofensa é lançada com promessa de causa mal injusto e grave, sendo prescindível a produção de qualquer resultado material efetivo.

Exige a lei penal para fins de configuração do delito de ameaça que o mal pronunciado pelo agente seja injusto e grave. E o delito restará caracterizado quando evidenciar que as intimidações do acusado foram feitas em ameaça a vítima com seriedade e idoneidade, infundindo nela verdadeiro receio de vir a sofrer o mal injusto e grave (TJSP, AP. Criminal 1099.37930000, Rel. Des. Wilson Barreira, 24/09/2007).

Nota-se que o réu ameaçou diretamente a vítima, dizendo e disse-lhe "havia sido solta e voltaria a casa da mãe, inclusive, para mata-la", e quando chegou na residência disse "que iria matá-la", tendo inclusive, procurado facas para agredir a vítima.

Cezar Roberto Bitencourt, lecionada que: "Só a ameaça de mal futuro, mas de realização próxima, caracterizará o crime, e não a que se exaure no próprio ato; ou seja, se o mal concretizar-se no mesmo instante que da ameaça, altera-se a sua natureza, e o crime será outro e não este. Por outro lado, não o caracteriza a ameaça de mal para futuro remoto ou inverossímil, isto é, inconcretizável". (Tratado de Direito Penal, vol. 2, 6ª ed., São Paulo, Saraiva? 2007 - p. 449).

Ademais, não há qualquer prova nos autos que ocorreu mero desabafo ou bravata do réu ao ameaçar a vítima, pelo contrário, as palavras foram perpetradas de forma séria, causando temor, tanto que a vítima procurou a polícia de imediato e registrou a ocorrência.

Lembre-se de que o Código Penal não reconhece a emoção e a paixão como excludentes da responsabilidade penal.

"APELAÇÃO CRIMINAL Ameaça no âmbito doméstico Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade Autoria, materialidade e elemento subjetivo, comprovados, ex vi do acervo coligido. Ânimo exaltado e estado de cólera A emoção, só por só, não exclui a imputabilidade penal (CP, artigo 28, I) Pena fixada com parcimônia. Recurso não provido. (TJSP-Apelação APL 00008430620128260111SP0000843-06.2012.8.26.0111)."

Portanto, entendo que a ameaça perpetrada pelo réu foi séria e fundada, suficiente a incutir na vítima fundado temor. Tanto o foi, que a vítima solicitou a presença

da Polícia Militar para coibir eventos violentos da acusada e para fazer o Registro de Ocorrência Policial. Caso não temesse por sua integridade, certamente não movimentaria a polícia e Judiciário para tentar impedir que as ameaças se concretizem, tanto que confirmou a ameaças que a vítima foi novamente presa no mesmo dia, pelos crimes de ameaça e por ter descumprido as medidas protetivas que constavam nas medidas cautelares que lhe foram concedidas por ocasião de sua primeira prisão.

Fato é, que após ser presa no período da manhã, sua ira e seus desejos violentos aumentaram contra a sua genitora que havia chamado a Polícia para prende-la, tanto é que, após ser libertada mediante a concessão de medida cautelares diversas da prisão, retornou a casa da mãe para, certamente, cumprir as ameaças que lhe fizera por telefone, já que procurou por facas dentro da residência, momento em que a Polícia Militar chegou e a prendeu novamente, evitando com isso que ela concretizasse as graves ameaças feitas a sua genitora.

Nessa senda, "a ameaça de um mal injusto e grave perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional. O que se viola ou restringe, no crime de ameaça, não é propriamente uma vontade determinada, mas a liberdade de elaborar seus pensamentos, suas elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente." (Cezar Roberto Bitencourt, Código Penal Comentado, 5ª edição, Saraiva, p. 478).

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 30 vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Exsurge, assim, da prova oral, que os depoimentos prestados pela vítima são harmônicos e comprovam que a ré proferiu as ameaças narradas na denúncia, conduta que subsume-se ao delito tipificado no artigo 147, do Código Penal.

Na medida em que o crime foi praticado contra a genitora, há de ser aplicada a Lei nº 11.340/2006.

Dentro dessa perspectiva, resta inegável que a ré praticou o delito de ameaça, adequando sua conduta perfeitamente ao tipo penal e ainda, inexistindo qualquer justificante ou exculpante de sua responsabilidade penal, é de rigor sua condenação, nos termos da denúncia.

Não obstante os argumentos do zeloso e combativo Defensor, vários indícios indicam que o réu praticou o crime imputado. E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (Processo Penal, 17ª ed., São Paulo: Atlas, 2005).
Procede a ação penal, também neste ponto.

1) Quanto ao crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.343/06.

A folha de antecedentes criminais da ré e a certidão de distribuição de processos de fls. 49/50 e 51/52, respectivamente, dão conta de que foi instaurado e processado procedimento contra a ré para apuração de graves crimes de roubo em que a condenação de fls. 51 (Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0027665-44.2016.8.26.0482. Data: 02/12/2016. Autor: Justiça Pública. 23/03/2020 Sentença Condenatória (Art. 157 § 2º, II c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) CP; Reclusão: oito anos; Regime: Semiaberto; Multa de 20 dias. Valor da multa R\$ 525,33; Situação: Réu primário;) 23/03/2020 Publicação da Sentença 08/05/2020 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 11/09/2020 Recurso Interposto (pelo réu) 26/10/2021 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 157 § 2º, II c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) CP; Reclusão: oito anos; Regime: Semiaberto; Multa de 20 dias. Valor da multa R\$ 525,33; Situação: Réu primário;) 04/11/2021 Publicação de Acórdão 26/11/2021 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação), e ademais, num só dia, a ré foi presa duas vezes por agressões à sua genitora, tendo sido instaurado (fls. 51/52 - Foro de Presidente

Prudente - 2ª Vara Criminal. Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal: 1500204-13.2022.8.26.0482. Data: 19/01/2022. Autor: Justiça Pública. - » Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 1500206-80.2022.8.26.0482. Data: 19/01/2022. Autor: Justiça Pública. » Foro Plantão - 27ª CJ - Pre. Prudente - Vara Plantão - Presidente Prudente. Auto de Prisão em Flagrante: 1500082-85.2022.8.26.0583. Data: 22/01/2022. Autor: Justiça Pública. » Foro Plantão - 27ª CJ - Pre. Prudente - Vara Plantão - Presidente Prudente. Auto de Prisão em Flagrante: 1500085-40.2022.8.26.0583. Data: 22/01/2022. Autor: Justiça Pública), que deverão ser indicados para a exasperação da pena base.

Na dosagem da pena opto em impor a ré a pena privativa de liberdade em razão de seus antecedentes e reincidência em crime em situação de violência doméstica.

Na fixação da pena base levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, principalmente, os maus antecedentes da ré para fixar a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) ou seja em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda etapa do cálculo, aumento a pena de 1/6 (um sexto) pela agravante do artigo 61, inciso II, letra "f", do Código Penal.

Na terceira e última fase da dosimetria, ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Ante a qualidade de detenção da pena corporal e da condição de possuidor de maus antecedentes da ré em crime em situação de violência doméstica, iniciará ela o cumprimento da pena corporal no regime semiaberto.

A Lei nº 11.340/2006, veta a substituição da pena corporal por pena restritiva em situação de violência doméstica, como no caso dos autos, bem como ao benefício da suspensão condicional da pena.

2) Quanto aos crimes de ameaça.

A folha de antecedentes criminais da ré e a certidão de distribuição de processos de fls. 49/50 e 51/52, respectivamente, dão conta de que foi instaurado e processado procedimento contra a ré para apuração de graves crimes de roubo em que a condenação de fls. 51 (Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0027665-44.2016.8.26.0482. Data: 02/12/2016. Autor: Justiça Pública. 23/03/2020 Sentença Condenatória (Art. 157 § 2º, II c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) CP; Reclusão: oito anos; Regime: Semiaberto; Multa de 20 dias. Valor da multa R\$ 525,33; Situação: Réu primário;) 23/03/2020 Publicação da Sentença 08/05/2020 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 11/09/2020 Recurso Interposto (pelo réu) 26/10/2021 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 157 § 2º, II c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) CP; Reclusão: oito anos; Regime: Semiaberto; Multa de 20 dias. Valor da multa R\$ 525,33; Situação: Réu primário;) 04/11/2021 Publicação de Acórdão 26/11/2021 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação), e ademais, num só dia, a ré foi presa duas vezes por agressões à sua genitora, tendo sido instaurado (fls. 51/52 - Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal. Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal: 1500204-13.2022.8.26.0482. Data: 19/01/2022. Autor: Justiça Pública. - » Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal. Inquérito Policial: 1500206-80.2022.8.26.0482. Data: 19/01/2022. Autor: Justiça Pública. » Foro Plantão - 27ª CJ - Pre. Prudente - Vara Plantão - Presidente Prudente. Auto de Prisão em Flagrante: 1500082-85.2022.8.26.0583. Data: 22/01/2022. Autor: Justiça Pública. » Foro Plantão - 27ª CJ - Pre. Prudente - Vara Plantão - Presidente Prudente. Auto de Prisão em Flagrante: 1500085-40.2022.8.26.0583. Data: 22/01/2022. Autor: Justiça Pública), que deverão ser indicados para a exasperação da pena base.

Na dosagem da pena opto em impor a ré a pena privativa de liberdade em razão de seus antecedentes e reincidência em crime em situação de violência doméstica.

Na fixação da pena base levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, principalmente, os maus antecedentes da ré para fixar a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto) ou seja em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, para cada delito.

Na segunda etapa do cálculo, aumento a pena de 1/6 (um sexto) pela agravante do artigo 61, inciso II, letra "f", do Código Penal.

Na terceira fase, em razão da configuração no caso em tela do crime continuado previsto no artigo 71, do Código Penal, e denúncia também imputa ao réu a prática do delito de descumprimento de medida protetivas, de modo que acrescento essa pena de 1/6 (um quinto) pelo número de crimes - dois, e ausentes outras causas que possam modificar a pena, torno definitiva neste ponto em 01 (um) mês e 16 (dezesesseis) dias de detenção.

Ante a qualidade de detenção da pena corporal e da condição de possuidor de maus antecedentes da ré em crime em situação de violência doméstica, iniciará ela o cumprimento da pena corporal no regime semiaberto.

A Lei nº 11.340/2006, veta a substituição da pena corporal por pena restritiva em situação de violência doméstica, como no caso dos autos, bem como ao benefício da suspensão condicional da pena.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO a ré NADIA NATHALY GONÇALVES DE ALMEIDA ALVES, RG: 49867498, CPF: 463.317.628-50, nascido em 31/08/1997, natural de Presidente Venceslau - SP, filho de HELVIO CEZAR DE ALMEIDA ALVES e REGINA CÉLIA GONÇALVES, a cumprir a pena de 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime semiaberto, por violação do artigo 147, por duas vezes, c.c. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, do Código Penal e artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, com a incidência dos artigos 5º e 7º, todos da Lei nº 11.340/06.

Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva do réu nestes autos e por ter ele respondido a todo o processo preso, agora, imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que o réu se encontrar.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA